



PUTUSAN
Nomor 1741 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

LIM RATNA SARI, bertempat tinggal di Pluit Timur, Blok C Timur Nomor 11, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Wayan Adi Aryanta, S.E, S.H, M.H., Advokat pada Kantor Hukum Iwa Aryanta S.E., S.H., M.H., dan Rekan, beralamat di Jalan Pulau Saelus II, Gang Kenanga 39, Sesetan Denpasar Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2023;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT. BANK COMMONWEALTH, yang diwakili oleh Para Direktur, Sukarman Omar dan Bagus Harimawan, berkedudukan di Jalan Metro Pondok Indah Blok III-B, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. H. Syaiful Ma'arif, S.H., C.N., M.H., CLA., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Syaiful Ma'arif & *Partners*, beralamat di Jalan Juwangan Nomor 120, Surabaya, 60282, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2023;
Termohon Kasasi;

D a n

- 1. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) DENPASAR**, yang diwakili oleh Kepala Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara (a.n. Menteri Keuangan), Sudarsono, S.H., LL.M.,

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1741 K/Pdt/2024



berkedudukan di Jalan Doktor Kusuma Atmaja, Gedung Keuangan Negara I, Renon, Denpasar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Untung Sudarwanto, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Kepala KPKNL Denpasar, beralamat di Jalan Doktor Kusuma Atmaja, Gedung Keuangan Negara I, Renon, Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2023;

2. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG,

berkedudukan di Jalan Dewi Saraswati Nomor 3, Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil senilai Rp4.613.265.592 (empat miliar enam ratus tiga belas juta dua ratus enam puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah);
4. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tidak melakukan tindakan hukum terkait objek sengketa hingga adanya putusan hukum yang berkekuatan tetap atas perkara *a quo*;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa serta mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1741 K/Pdt/2024



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tentang kewenangan absolut (*absolute competency*);
2. Tentang kewenangan relatif (*relative competency*);
3. Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat (*exceptio non adimpleti contractus*);
4. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);
2. Gugatan Penggugat salah subjek (*error in persona*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Denpasar menyatakan tidak berwenang oleh Pengadilan Negeri Denpasar dengan Putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Dps, tanggal 21 Juni 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan eksepsi absolut Tergugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan eksepsi relatif Tergugat dapat diterima;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Nomor 86/Pdt.G/2023/ PN.Dps;
4. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp2.655.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Putusan Nomor 166/PDT/2023/PT DPS, tanggal 23 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 24 Agustus 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2023 diajukan

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1741 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi pada tanggal 31 Agustus 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 75/Akta.Pdt.Kasasi/2023/PN Dps yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 September 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 4 September 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi dahulu Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi dahulu Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Nomor 166/PDT/2023/PT.DPS tanggal 23 Agustus 2023 *juncto* Nomor 86/Pdt.G/2023/PN.Dps;
4. Menyatakan Pengadilan Negeri Denpasar berwenang memeriksa dan pengadili perkara *a quo*;

Mengadili Sendiri Dalam Pokok Perkara:

5. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
6. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil senilai Rp4.613.265.592,00 (empat miliar enam ratus tiga belas juta dua ratus enam puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah);
8. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tidak melakukan tindakan hukum terkait objek sengketa hingga adanya putusan hukum yang berkekuatan tetap atas perkara *a quo*;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1741 K/Pdt/2024



9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa serta mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima masing-masing pada tanggal 18 September 2023 dan tanggal 14 September 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 4 September 2023, kontra memori kasasi tanggal 18 September 2023 dan tanggal 14 September 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Denpasar tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Denpasar yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Denpasar dengan mengabulkan eksepsi (kompetensi relatif) Tergugat dan menyatakan Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup, di mana hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yang telah beberapa kali mengalami penambahan dan perubahan dan yang terakhir diubah berdasarkan Akta Syarat Ketentuan Fasilitas Pinjaman Rekening Koran Nomor 147 tertanggal 30 Juli 2019 yang dibuat di hadapan Dr. Anriz Nazaruddin Halim, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang dalam Pasal 5 tentang Domisili Hukum disebutkan antara lain bahwa dalam menyelesaikan perselisihan mengenai perjanjian kredit para pihak

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1741 K/Pdt/2024



(Penggugat dan Tergugat) telah sepakat memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat di Jakarta, hal tersebut telah sejalan dengan maksud ketentuan Pasal 118 ayat (4) HIR dan atau Pasal 142 ayat (4) Rbg, sehingga Pengadilan Negeri Denpasar harus dinyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dan dengan demikian berdasar dan beralasan untuk mengabulkan eksepsi Tergugat, sebagaimana pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Denpasar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: LIM RATNA SARI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **LIM RATNA SARI**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024 oleh Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Lucas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya-biaya kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1741 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1741 K/Pdt/2024